OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10-Vinohrady

Ganja For All Animals, z. s.

798 55 Ospělov

DS: pmgb579

Naše ZN: SZU/10724/2026

Vyřizuje: JUDr. Hana Graclová

Datum: 26. 8. 2026

Věc: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o podání informace - § 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se domáhal svým podáním z 5. 8. 2026 poskytnutí informací ve věci pravidel pro přepravu, uchovávání a předávání vzorků lidské krve určených k laboratornímu vyšetření a krve nebo transfuzních přípravků určených k podávání pacientovi.

Státní zdravotní ústav žádosti zčásti vyhověl, a to ve svém podání zn. SZU/10724/2026 z 25. 8. 2026. S ohledem na § 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost mít tuto informaci nevyplývá ze zákona, rozhodl Státní zdravotní ústav o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace takto:

1. Odmítá se poskytnutí informace k metodikám, standardním operačním postupům, doporučením a jiným odborným dokumentům Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“) upravujícím preanalytickou fázi, uchovávání a přípravu diagnostických vzorků lidské krve do laboratoře.

2. Odmítá se poskytnutí informace o přípustném teplotním rozmezí, k analýzám a případným požadavkům na ochranu před světlem, chlazením, zmrazením či stabilizaci včetně dokumentů k těmto údajům.

3. Odmítá se poskytnutí informace k podmínkám přípustnosti přepravy vzorku v kabině osobního nebo sanitního vozidla bez validovaného transportního boxu a bez průběžného záznamu teploty.

4. Odmítá se poskytnutí odborného pokynu pro situaci, kdy venkovní teplota dosahuje 40°C nebo je vozidlo vystaveno přímému slunci, včetně hodnocení uložení vzorku na palubní desce, sedadle či zavazadlovém prostoru.

5. Odmítá se poskytnutí informace k monitorování a dokumentování teploty přepravy.

6. Odmítá se poskytnutí informace k obecně použitelným normám nebo akreditačním požadavkům upravujícím validaci přepravní trasy, obalu, času a teploty biologického materiálu.

Odůvodnění:

Dle § 11b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může povinný subjekt odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost mít tuto informaci nevyplývá ze zákona.

SZÚ musel přistoupit k částečnému odmítnutí poskytnutí informace, jelikož informace k přepravě vzorků lidské krve určených k laboratornímu vyšetření a krve a transfuzních přípravků určených k podání pacientovi pozemní nebo leteckou zdravotnickou dopravou jsou v kompetenci příslušných zdravotnických zařízení, které vzorky do SZÚ zasílají.

Z toho důvodu muselo dojít k částečnému odmítnutí poskytnutí informace v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí pod bodem 1 – 6.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 – Holešovice, a to prostřednictvím Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.

MUDr. Barbora Macková, MHA

ředitelka

v z. Mgr. Tereza Pechanová

náměstek pro právo a strategii a zástupkyně ředitelky

Státní zdravotní ústav

Mgr. Tereza Pechanová

Digitálně podepsal Mgr. Tereza Pechanová

Datum: 2026.08.26 15:11:50 +02'00'